# Medidas Administrativas da infração ao artigo 165 e 165-A do CTB

Diferentemente das penalidades, que têm um caráter punitivo e somente podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito – dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito, após o devido processo legal, as medidas administrativas podem ser aplicadas tanto pela autoridade, quanto pelos seus agentes, no limite de suas competências e dentro de sua área de atuação (circunscrição territorial).

Medidas administrativas tem como característica a autoexecutoriedade, isso quer dizer que elas podem ser aplicadas sem a intervenção do Poder Judiciário.

## O que é uma medida administrativa?

A medida administrativa é uma conduta realizada pelo agente de trânsito diante de uma situação onde se presuma haver perigo, ou seja, que possa vir colocar em risco a vida do próprio condutor ou da sociedade.

O art. 269, § 1º do CTB descreve qual é o objetivo do agente de trânsito ao realizar a medida administrativa:

> *Art. 269. CTB. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:*
> *§ 1º. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes* ***terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa.***

As medidas administrativas servem, então, para proteger a vida e à incolumidade física da pessoa, conforme previsão do §1° do artigo 269 do CTB:

Assim, vamos ao que interessa, as medidas administrativas da infração ao artigo 165 e 165-A do CTB são:

> *Medida administrativa -* ***recolhimento do documento de habilitação*** *e* ***retenção do veículo****, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.*

**Como funciona a medida administrativa nos casos da Lei Seca?**

As medidas administrativas nos casos de Lei Seca estão previstas nos arts.165 e 165-A do CTB e também nos artigos 9° e 10° da Resolução 432 do CONTRAN. Ambas devem ser aplicadas nos casos do condutor que é autuado em uma blitz da Lei Seca.

As medidas administrativas previstas nas normas acima mencionadas, deverão ser aplicadas tanto nos casos em que o condutor infrator realiza o teste do etilômetro ou

bafômetro e é constatado algum teor alcoólico, quanto para aquele que se recusa a fazer o teste do bafômetro.

Após a abordagem do agente de trânsito e a constatação da inaptidão de dirigir por motivo de embriaguez ao volante, ele **DEVE RECOLHER a habilitação e realizar a RETENÇÃO do veículo.**

**ATENÇÃO!!** O agente de trânsito **DEVE** realizar esse ato que é chamado de medida administrativa.

**Porque o agente de trânsito DEVE tomar essa conduta obrigatoriamente?**

Ora, se o motorista está visivelmente embriagado, pressupõe que ele não está em condições de dirigir um veículo, pois se assim o fizer colocará em risco a vida das pessoas que cruzarem o seu caminho, ou seja, pedestres ou outros veículos automotores, podendo ocasionar um acidente de trânsito.

E isso se justifica porque o agente de trânsito tem "**por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa" (art. 269, § 1º, CTB).**

É importante não confundir medidas administrativas com a imposição da penalidade (efetivamente). Isso porque, ao contrário das medidas administrativas que são aplicadas da hora, no momento da autuação, as penalidades só podem ser impostas após finalizado todo processo, ou seja, após o órgão de trânsito dar ao penalizado a oportunidade de se defender e exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

## Qual é a diferença entre a penalidade e a medida administrativa?

As penalidades são sanções (punições) prevista no CTB aplicáveis a quem comete uma infração de trânsito, conforme leitura do art. 257 do CTB.

| PENALIDADES | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS |
|---|---|
| Multa – valor de R$ 2.934,70 | Recolhimento da CNH |
| Suspensão do direito de dirigir por 12 meses | Retenção do veículo |
| Cassação da CNH em caso de reincidência | Remoção do veículo |

Ainda, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e a Resolução 432 do CONTRAN estabelecem que, se a infração de trânsito prevê o recolhimento da CNH o agente de trânsito DEVE recolher a CNH.

## Em que momento acontecem as penalidades no caso da Lei Seca?

As penalidades não serão aplicadas no momento da blitz da Lei Seca, elas acontecerão após ser dado ao condutor infrator a oportunidade de apresentar a sua defesa, ou seja, o seu direito de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Posto isto, somente de ser esgotado todas as vias de defesas do condutor infrator é que ele poderá ser penalizado.

## Em que momento que acontece a medida administrativa no caso da Lei Seca?

No momento da abordagem, ou seja, é na hora que o agente de trânsito DEVE **RECOLHER A CNH** e **RETER O VEÍCULO do condutor infrator, até a apresentação de um condutor habilitado e que também deverá ser submetido à fiscalização.**

**ATENÇÃO:** durante a abordagem se o condutor infrator estiver acompanhado por uma pessoa habilitada ou mesmo entrar em contato via telefone com algum familiar ou amigo que esteja em condições de dirigir, ele poderá assim fazer para que não tenha o seu veículo retido.

O condutor habilitado indicado também passará pelos testes de embriaguez para verificar se ele está apto para conduzir o veículo.

Vejamos os arts. 9º e 10 da Resolução 432 do Contran:

> ***Art. 9º.*** *O veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização.*
> ***Parágrafo único.*** *Caso não se apresente condutor habilitado ou o agente verifique que ele não está em condições de dirigir,* ***o veículo será recolhido ao depósito*** *do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, mediante recibo.*
>
> ***art. 10º.*** *O documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada, nos termos desta Resolução*

**Como que ficará a questão do recolhimento da CNH do condutor que supostamente cometeu a infração da Lei Seca?**

A CNH após ser recolhida, desde que não seja digital, ficará retida no órgão de trânsito responsável pela autuação em até 05 (cinco) dias.

Logo, o condutor infrator terá o prazo de até 05 (cinco) dias para se dirigir ao órgão e retirar, passado esse prazo a CNH será enviada para o órgão responsável pelo seu registro, que normalmente é o DETRAN.

**ATENÇÃO:** Ao recolher a CNH o agente de trânsito **DEVE** fazer um **RECIBO DE RECOLHIMENTO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO**, que é diferente do auto de infração. E nesse recibo, deve constar o prazo de 05 (cinco) dias para a retirada da CNH no órgão responsável.

Vamos realizar a leitura do art. 10, § 1º e 2º da Resolução 432 do CTB:

> *§ 1º Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 5 (cinco) dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento.*
>
> *§ 2º A informação de que trata o § 1º deverá constar no recibo de recolhimento do documento de habilitação.*

O Art. 161 do CTB também prevê que: *"Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste Capítulo e às punições previstas no Capítulo XIX deste Código".*

Vale frisar que quando previstas para determinadas infrações de trânsito, as medidas administrativas são de aplicação obrigatória (tendo em vista o princípio da legalidade); todavia, quando não ocorrerem, por qualquer motivo que seja, tal omissão NÃO é um impedimento para a aplicação da multa cabível à conduta infracional, por força do § 2º[1] do artigo 269, uma vez que estamos diante de uma providência complementar à penalidade principal.

Ocorre que tal previsão é discutível. Imagine a seguinte situação: o motorista "x" é autuado pela lei seca. Ele chama um condutor habilitado que vai retirar o veículo do local da infração. Se o novo motorista **não for submetido ao teste do bafômetro** (ou mesmo que ele seja e isso não conste no AIT), teremos uma nulidade, já que há violação da previsão legal.

Outro exemplo, é o fato de o agente de trânsito **não indicar** no auto de infração qual foi o motorista habilitado que retirou o veículo do local da infração. Isso gera nulidade por inobservância da forma do ato administrativo, pois gera dúvida e dá a entender que a medida administrativa não foi cumprida e que, consequentemente, o condutor inicialmente abordado não estava sob efeito de álcool.

Além dos artigos que já vimos, importante citar dois artigos do CTB que também estão contidos dentro do capítulo "Das Medidas Administrativas": o artigo 276 e o 277, vejamos:

---

[1] *§ 2º As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas.*

*Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165. Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.*

*Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.*
*§ 1o (Revogado).*
*§ 2o A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.*
*§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.*

Apesar de não fazer muito sentido a inserção desses dois artigos no capítulo de medidas administrativas, aí estão e eu precisava mencionar, afinal estamos estudando as medidas administrativas.

A redação atual do artigo 276 dada pela Lei nº 12.760/12, manteve a previsão de que qualquer quantidade de álcool no organismo do condutor configura a infração de trânsito constante do artigo 165 do CTB. Tudo bem, está aqui previsto, apesar de, como disse, não fazer muito sentido.

Já o artigo 277 detalha uma das medidas administrativas previstas no inciso IX do artigo 269: a *"realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica"*, a ser aplicada pela autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera de suas competências (a palavra "entorpecente", aliás, apesar de ainda constar na redação do artigo 269, foi substituída nos artigos 165 e 277, pela expressão "psicoativa", mais abrangente em relação às substâncias que assim podem ser consideradas).

Os exames mencionados no artigo 277 estão detalhados na Resolução do CONTRAN nº 432/13 e podem ser assim resumidos:

I. exame de sangue;
II. exame em laboratórios especializados, para substâncias psicoativas;
III. teste de ar alveolar (pelo equipamento denominado etilômetro, vulgo "bafômetro"); e
IV. verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora (por exame clínico realizado pelo médico perito ou pela constatação objetiva do agente de trânsito).

Como se vê, trata-se de uma análise extremamente subjetiva e que deveria ser melhorada, já que o § 2º, com a redação dada pela Lei nº 12.760/12, estabelece a competência do CONTRAN, para que indique quais são os sinais que **efetivamente**

demonstram a alteração da capacidade psicomotora do condutor (o que vai muito além de aspectos relativos à vestimenta ou à atitude do averiguado, às vezes própria da sua personalidade).